

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑과 을은 오랜 기간 동안 사업 파트너로 일해왔다. 갑은 을이 자신을 배신하고 경쟁 업체에 기밀 정보를 유출했다고 믿고 을과 심하게 다툰 끝에 을을 살해하였다. 사건이 경찰에 의해 조사되면서 갑은 체포되었고, 검찰은 갑을 살인죄로 기소하였다.

【질문】 갑이 을을 살해한 경우, 갑은 어떤 처벌을 받을 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 을의 촉탁이나 승낙 없이 살해하였으므로 형법 제 252 조의 촉탁살인죄가 성립하지 않습니다. 대신 일반 살인죄인 형법 제 250 조 제 1 항에 해당하여 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처해질 수 있습니다. 사업 파트너 간의 다툼이나 배신이라는 사정은 살인죄의 구성요건 해당성을 부정하거나 위법성을 조각하는 사유가 되지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 252 조(촉탁, 승낙에 의한 살인 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 252 조(촉탁, 승낙에 의한 살인 등)

- ① 사람의 촉탁이나 승낙을 받아 그를 살해한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.
- ② 사람을 교사하거나 방조하여 자살하게 한 자도 제 1 항의 형에 처한다.

• 해설: 사람의 촉탁이나 승낙을 받아 그를 살해한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처하지만, 본 사안에서는 피해자의 동의가 없으므로 적용되지 않습니다.

▶ 형법 제 250 조 제 1 항(살인, 존속살해) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 250 조(살인, 존속살해)

- ① 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형, 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

• 해설: 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처하며, 이는 타인의 생명권을 침해한 가장 중대한 범죄를 규정한 조문입니다.

▶ 형법 제 250 조(살인, 존속살해) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 250 조(살인, 존속살해)

- ① 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형, 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

- **해설:** 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처하며, 이는 타인의 생명권을 침해한 가장 중대한 범죄를 규정한 조문입니다.

【결론】

갑은 을의 동의 없이 살해하였으므로 일반 살인죄로 기소되어 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역 중 하나를 선고받을 가능성이 높습니다. 사업적 배신이나 다툼은 형사상 정당방위나 긴급피난 등 위법성 조각사유가 되지 않으므로 감경 사유로만 고려될 수 있습니다. 따라서 갑은 살인죄의 중한 형벌을 피할 수 없으며, 구체적인 양형은 사건의 구체적 정황에 따라 결정됩니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증